

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1185 -
1186/2532

นายบุญเสริม จินตะวงศ์ กับพวก โจทก์
บริษัทกระสอบอิสาน จำกัด จำเลย
บริษัทกระสอบอิสาน จำกัด จำเลย ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า จำเลยอุทธรณ์ มีทางชนะคดี โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ โจทก์ที่ 1 ถึงที่ 4 ที่ 20 ที่ 23 ที่ 36 ถึงที่ 39 ที่ 46 ที่ 48 ที่ 52 ที่ 81 ถึงที่ 83 แกลงคัดค้าน(อันดับ 42)

คดีทั้งสองสำนวนนี้ ศาลแรงงานกลางมีคำสั่งให้รวมพิจารณาพิพากษาเข้าด้วยกัน โดยเรียกโจทก์สำนวนแรกว่า โจทก์ที่ 1 ถึงที่ 80 และเรียกโจทก์สำนวนหลังว่า โจทก์ที่ 81 ถึงที่ 83

ศาลแรงงานกลางพิพากษาให้จำเลยชำระเงินแก่นายประกอบ จุกกลางโจทก์ที่ 1 จำนวน 3,070.75 บาท นางกระปี่ จุกกลาง โจทก์ที่ 2 จำนวน 1,450 บาท นางสาว ประนอม พิณจจอหอ โจทก์ที่ 3 จำนวน 1,233 บาท นางแม่น ข้างสันเทียะ โจทก์ที่ 9 จำนวน 1,379 บาทนางสมบุรณ์ ตอสูงเนิน โจทก์ที่ 5 จำนวน 1,105 บาท นายอุ้นจง จอหอโจทก์ที่ 6 จำนวน 4,525 บาทนางละมัย ศาลากลางโจทก์ที่ 7 จำนวน 1,482 บาท นายสุบินัดตพุดชา โจทก์ที่ 8 จำนวน 1,451 บาท นางสงัดโปร่งสันเทียะ โจทก์ที่ 9 จำนวน 1,451 บาท นางสาวม่าน ปั่นกลาง โจทก์ที่ 10 จำนวน 1,390 บาทนางสาว ยุพินชัยชนะ โจทก์ที่ 11 จำนวน 1,351 บาท นางสาวอาดสมศรีโจทก์ ที่ 12 จำนวน 1,451 บาทนางสุนันทากองสันเทียะโจทก์ที่ 13 จำนวน 1,451 บาท

นางสาวจันทร์ เปี่ยนกลางโจทก์ที่ 14 จำนวน 1,379 บาท นางน้อม จงสงวนกลาง
โจทก์ที่ 15 จำนวน 1,379 บาท นางสาวตจรวจสูงเนิน โจทก์ที่ 16 จำนวน 1,451 บาท
นางจุลีเกลี้ยงกลาง โจทก์ที่ 17 จำนวน 1,379 บาทนางลำดวน เทาอัด โจทก์ที่ 18
จำนวน 1,379 บาท นางจำลองเกลาโคกสูงโจทก์ที่19จำนวน1,379บาทนางสุชิน
กระจำงโพธิ์โจทก์ที่ 20 จำนวน 1,379 บาท นางเย็น ธรรมานอก โจทก์ที่ 21จำนวน
1,379 บาท นางสาวแหม่มข้างสันเทียะ โจทก์ที่ 22 จำนวน1,379 บาท นางสาวแจ้ง
จงจอหอ โจทก์ที่ 23 จำนวน 1,451 บาทนายเรืองภักดีจอหอ โจทก์ที่ 24 จำนวน
1,451 บาท นางเลื่อนจั่วสันเทียะโจทก์ที่25จำนวน1,161บาทนายหวลเหล่จอหอหรือ
เทศจอหอ โจทก์ที่ 26 จำนวน 1,524 บาท นางเลี่ยม หมื่นชำนาญโจทก์ที่ 27
จำนวน 1,340 บาท นายบุญส่ง ชูจอหอ โจทก์ที่ 28จำนวน 1,524 บาท นางทิพย์ ทุ่ง
โคกสูง โจทก์ที่ 29 จำนวน1,451 บาท นายปั่น จงจอหอ โจทก์ที่ 30 จำนวน 3,725
บาทนางแสงจันทร์ แยกโคกสูงโจทก์ที่31จำนวน1,273บาทนายจำเนียรย้อยโคกสูง
โจทก์ที่32จำนวน1,379บาทนายแปลกวิเศษศักดิ์โจทก์ที่ 33 จำนวน 1,440 บาท
นางหลอด รัตด่านจาก โจทก์ที่ 34จำนวน 1,524 บาท นายเถิดกองสันเทียะ โจทก์
ที่ 35 จำนวน1,518 บาท นางสาวทองม้วน ไชโพธิ์ โจทก์ที่ 36 จำนวน 1,306 บาท
นางสาวดวงศ์เลิศพงษ์ โจทก์ที่ 37 จำนวน 1,306 บาท นางสาวมานพพินิจจอหอ
โจทก์ที่ 38 จำนวน 1,451 บาท นายบุญเสริมจินตะวงศ์โจทก์
ที่39จำนวน7,226.50บาทนางเคลือบหีบโคกสูงโจทก์ที่ 40 จำนวน 1,451 บาท นาง
ประพันธ์ แซ่คู โจทก์ที่ 41จำนวน 1,451 บาท นางสาวไสวใบโคกสูง โจทก์ที่ 42
จำนวน 1,451 บาทนางสำรวย เข้มสุวรรณ โจทก์ที่ 45 จำนวน 1,196 บาท นาง
วิเชียรมานะมนัส โจทก์ที่ 46 จำนวน 1,451 บาท นางจาก แสงจันทร์โจทก์ที่ 47
จำนวน 1,362 บาท นายฝ่าย จอกเกาะ โจทก์ที่ 48จำนวน 1,451 บาท นางปิ่นเซาะ
จอหอ โจทก์ที่ 49 จำนวน 1,451 บาทนางดาวเรือง วงศ์สุวรรณ โจทก์ที่ 50 จำนวน
1,384 บาทนางสาวหลิบทรงจอหอ โจทก์ที่ 51 จำนวน 1,451 บาท นางทองแมน

แดนโคกสูงโจทก์ที่52จำนวน1,194บาทนายสนิทธาโคกสูงโจทก์ที่ 53 จำนวน 1,451 บาท นางจันทร์ สัจจรโคกสูง โจทก์ที่ 54จำนวน 1,379 บาท นางสาวนาค ลากโคกสูง โจทก์ที่ 55 จำนวน 1,306บาท นางรินภาสิธง โจทก์ที่ 56 จำนวน 1,451 บาท นางฉายพิรักษาโจทก์ที่57จำนวน1,161บาทนางสำเภาดีหมื่นไวยโจทก์ที่ 58 จำนวน 1,010 บาท นางยุเรศชะม้อยกลวงหรือมยุเรศโจทก์ที่ 59 จำนวน 1,379 บาท นายสามารถ พิมลนอก โจทก์ที่ 60จำนวน 1,375 บาท นางจ๋ออ่อนวังละกลาง โจทก์ที่ 61 จำนวน 1,451 บาทนางประจวบ เนมเลิศ โจทก์ที่ 22 จำนวน 1,379 บาท นางสาวโศฬิงกรุดโจทก์ที่63จำนวน1,451บาทนางสมหวังเปรมโคกสูงโจทก์ที่ 64 จำนวน 1,451 บาท นายสำลี ปลั่งกลาง โจทก์ที่ 65จำนวน 1,851 บาท นางเพิ่ม แป้นเทียะ โจทก์ที่ 66 จำนวน 1,451 บาทนางสาวบรรจบ ไวยขุนทด โจทก์ที่ 67 จำนวน 4,125 บาท นางสาวอดิบัณทิตย์โจทก์ที่68จำนวน1,161บาทนางใหญ่จงหมื่นไวยโจทก์ที่ 69 จำนวน 1,250 บาท นางเข้า ดอกพุดรา โจทก์ที่ 70จำนวน 1,133 บาท นางละมุด อินแหม่ม โจทก์ที่ 71 จำนวน 1,351 บาทนางมาลีเสาะนองโจทก์ที่72จำนวน871บาทนางสวายนต์เชื่อมมะลั้งโจทก์ที่72จำนวน1,317บาทนางน้อย มาตรฐานโคกสูงโจทก์ที่ 74 จำนวน 1,451 บาท นายชลอไม้โคกสูง โจทก์ที่ 75จำนวน 1,267 บาท นางทองสุข คชสาร โจทก์ที่ 86 จำนวน 871 บาทนางสำรวย เพ็งชื่นพะเนาโจทก์ที่77จำนวน904บาทนางจำเนียรทุ่นกระโทก โจทก์ที่ 78 จำนวน 1,379 บาท นางสาวทอง สุขเจริญโจทก์ที่ 79 จำนวน 1,379 บาท นางสาวสาย ห้อยโคกสูง โจทก์ที่ 80จำนวน 1,451 บาท นายทดแก่นกระโทก โจทก์ที่ 81 จำนวน 2,175 บาท นายมา จันดร โจทก์ที่ 82 จำนวน 1,412 บาท และนางสำรวยขอนแก่นสูงเนิน โจทก์ที่ 83 จำนวน 1,233 บาท

จำเลยอุทธรณ์พร้อมกับยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 29,30)

คำสั่ง

ถ้าจำเลยหาประกันสำหรับจำนวนเงินที่ต้องชำระตามคำพิพากษาพร้อมดอกเบี้ย
จนถึงวันฟังคำสั่งให้เป็นที่พอใจของศาลแรงงานกลางและภายในเวลาที่ศาลแรงงาน
กลางกำหนด ก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างอุทธรณ์ มิฉะนั้นให้ยกคำร้อง

ถ้าจำเลยหาประกันสำหรับจำนวนเงินที่ต้องชำระตามคำพิพากษาพร้อมดอกเบี้ย
จนถึงวันฟังคำสั่งให้เป็นที่พอใจของศาลแรงงานกลางและภายในเวลาที่ศาลแรงงาน
กลางกำหนด ก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างอุทธรณ์ มิฉะนั้นให้ยกคำร้อง

(มาโนช เพียรสนอง-ศักดิ์ดา โมกขมรรคกุล-นำชัย สุนทรพินิจกิจ)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>